

RELATOR – SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO JOSUÉ ROMERO

20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno dia 14/08/2024

Exame Prévio Municipal

Julgamento

PROCESSOS: 1) TC 15090.989.24-5, e 2) TC 15352.989.24-8.

REPRESENTANTES: 1) FERNANDO SYMCHA DE ARAUJO MARÇAL VIEIRA (CPF ***.312.778-** e OAB/SC 56.822), e 2) CAMILA PAULA BERGAMO (CPF ***.926.489-** e OAB/SC 48.558).

REPRESENTADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JABOTICABAL - SAAEJ (CNPJ 46.712.907/0001-84).

RESPONSÁVEL: ALBERTO CLAUDIO DE ALMEIDA FILHO – PRESIDENTE.

ADVOGADOS: ARATUS GLAUCO MARTINS FERNANDES (OAB/SP 274.241) / RENATO MARQUES QUINTEIRO (OAB/SP 413.319).

ASSUNTO: Representação contra o edital do Pregão Eletrônico nº 29/2024 (Processo Administrativo nº 2673/2022).

EMENTA: EXAMES PRÉVIO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO CONTIDA NO TC 15090.989.24-5 e PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO CONTIDA NO TC 15352.989.24-8.

Indevida condição exigindo produtos de fabricação nacional.

RELATO EM CONJUNTO REPRESENTAÇÕES FORMULADAS POR FERNANDO SYMCHA DE ARAÚJO MARÇAL VIEIRA E CAMILA PAULA BERGAMO, VISANDO À IMPUGNAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/24, PROMOVIDO PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JABOTICABAL - SAAEJ, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS.

Os Peticionários, exercendo a faculdade que lhes confere o § 4º do artigo 170 da Lei nº 14.133/21, insurgem-se contra o referido instrumento convocatório, nos termos

sintetizados no r. despacho que recebeu a matéria como Exame Prévio de Edital, conforme a seguir transcrevo:

“O Representante FERNANDO SYMCHA DE ARAÚJO MARÇAL VIEIRA, mediante petição distribuída ao meu Gabinete em 05/07/2024, alega, em resumo, que é ilegal a exigência de pneus nacionais contida no respectivo Anexo I (Termo de Referência), valendo observar que havendo tempo suficiente assinei prazo à Representada para apresentar justificativa prévia, restando a origem em silêncio. Por sua vez, a Representante CAMILA PAULA BERGAMO, mediante peça distribuída ao meu Gabinete em 11/07/2024, informa que fez impugnação junto à origem, acrescentando pedido liminar de suspensão do edital em apreço e medidas corretivas, também sob a alegação de que o mencionado ato convocatório se encontra com ilegalidades, que restringem a participação no certame, consistentes seja na exigência de produtos nacionais, seja na impossibilidade de exigir valores inexchangeáveis.”

Com isso, foi determinada a imediata paralisação da licitação até ulterior deliberação por esta Corte, e fixado prazo para que o SAAEJ apresentasse as justificativas e documentos que tivesse sobre a matéria, com referendo deste E. Plenário em 17/07/2024.

Na sequência, o Representado carrou aos autos os esclarecimentos de seu interesse^[1], pelos quais admite parte das imperfeições atribuídas ao edital^[2]. PRONUNCIANDO-SE, A RESPEITO, MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS CONVERGIU PARA A PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO ABRIGADA NO TC-15090.989.24 E PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DAQUELA TRATADA NO TC-15352.989.24, ENTENDIMENTO ESSE ENDOSSADO PELA SDG.

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente, lembrando que o questionado certame se fundamenta na Lei nº 14.133/21, destaco que o parecer do *Parquet* de Contas foi bastante preciso quanto à improcedência da insurgência direcionada aos valores estimados dos pneus, constantes Anexo II, do edital, motivo pelo qual a ele me filio. Assim, vejamos.

“Por outro lado, a insurgência dirigida aos valores estimados dos pneus – Anexo II pode ser afastada, uma vez que os documentos juntados pela Autarquia indicam a realização de “cotação feita na plataforma BLL, onde foi levantado cinco (05) orçamentos informados pela referida plataforma, onde consta o participante, cnpj, modelo e marca” (movimentação 53.5).

Ademais, há que se ponderar que a análise dessa matéria demandaria dilação probatória incompatível com o rito sumário do Exame Prévio, já que adentra pesquisa para atestar a compatibilidade dos preços orçados com aqueles praticados

no mercado, sendo certo que a questão poderá ser melhor analisada por meio dos procedimentos ordinários de fiscalização deste Tribunal.

Esse, aliás, foi o entendimento no TC-8644.989.23-8, em que se analisou licitação para aquisição de pneus promovida pela Prefeitura Municipal de Santópolis do Aguapeí:

“1 - A análise da exequibilidade dos valores unitários dos produtos constantes do aludido subitem 3.1 do Termo de Referência (Anexo I, do edital), deve ser levada ao caso concreto, por ocasião do exame ordinário, conforme entendimento reproduzido nas decisões proferidas nos autos dos TCs 5286.989.21, 5287.989.21 e 15467.989.21” (TC-8644.989.23-8. Tribunal Pleno. Sessão de 10.05.2023. Relator Conselheiro Antonio Roque Citadini).”

Por outro lado, desnecessárias maiores delongas sobre a necessidade de exclusão dos dizeres “fabricação nacional” do citado Termo de Referência, já que restou incontroversa, diante do reconhecimento da procedência da Representação por parte da própria Administração.

Na verdade, como bem assinalado por aquele Órgão Ministerial, “a jurisprudência deste Tribunal de Contas reprova a vedação à aquisição de bens de fabricação estrangeira, salvo se decorrente de disposição legal (o que não se verifica no presente caso). Nesse sentido, o decidido no TC-8981.989.24-7 e no TC8995.989.24-1, entre outros”.

Ante o exposto, O MEU VOTO É PELA PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO APRESENTADA POR FERNANDO SYMCHA DE ARAÚJO MARÇAL VIEIRA (TC-15090.989.24), E PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DAQUELA INTENTADA POR CAMILA PAULA BERGAMO (TC-15352.989.24), DETERMINANDO-SE AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JABOTICABAL - SAAEJ A ADOÇÃO DAS MEDIDAS CORRETIVAS PERTINENTES QUE VIABILIZEM O ADEQUADO SEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBSERVANDO RIGOROSAMENTE A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, O REPERTÓRIO DE SÚMULAS E A JURISPRUDÊNCIA DESTES TRIBUNAL, BEM COMO PROVIDENCIANDO A REPUBLICAÇÃO DO NOVO TEXTO E A REABERTURA DO PRAZO LEGAL.

Oportunamente, deve o processo, após a publicação do acórdão e o trânsito em julgado, seguir para o arquivo.

JOSUÉ ROMERO
SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO

MAVR

- [1] Constantes dos eventos 53 e 40, respectivamente, dos TCs 15090.989.24 e 15352.989.24.
- [2] Especificamente no que diz respeito à exclusão dos dizeres “fabricação nacional” do Termo de Referência (Anexo I, do edital), comprometendo-se a promover suas supressões.